

1007470-75.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Telefonia

Magistrado: Roseleine Belver dos Santos Ricci

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... susrenta que o chip foi substituído devido ao roubo/furto do aparelho da autora, sem comprovar tal reposição.

As telas sistêmicas juntadas, produzidas unilateralmente, não são aptas a comprovar a substituição do chip e a correta prestação dos serviços.

Do mesmo modo, a ré não impugnou a alegação de intermitência/suspensão dos serviços na residência da demandante, o que confirma a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

1007470-75.2022.8.26.0008 - lauda

CONCLUSÃO

Em 07 de dezembro de 2022

Faço estes autos conclusos ao(à)

MM(a.). Juiz(a) de Direito

Dr(a). Roseleine Belver dos Santos Ricci

Eu, _____, Daniela Wilhelms, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1007470-75.2022.8.26.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Eliene da Silva Neri

Requerido:

Claro Net

Vistos.

Trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

O processo comporta julgamento antecipado de seu mérito, perfeitamente possível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Além de não ter vedação expressa, pois até a Lei 9.099/95 fala em julgamento antecipado, cabe ao Magistrado, destinatário da prova, analisar o caso concreto. Sendo assim, entendo que se a conciliação é frustrada na primeira audiência, com defesa já apresentada pelo réu, desnecessidade de produção de prova e ausência de pedido expresso de qualquer das partes para que se realize obrigatoriamente a audiência de instrução e julgamento, é desnecessária a realização de audiência, como no caso.

De início, verifico que o pedido de obrigação de fazer perdeu o objeto, merecendo ser extinto, sem resolução do mérito, considerando o cancelamento dos serviços pela

ré.

Passo à análise do mérito.

Trata-se de relação de consumo, pela inserção das partes nos conceitos de consumidora e fornecedora dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Sendo verossimilhanças as alegações iniciais, impõe-se a inversão judicial do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal.

Em que pese o respeito pelos argumentos da ré, ela não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não comprovou a regularidade da prestação dos serviços e das cobranças.

Na contestação a ré afirma que não houve o pedido de cancelamento dos serviços referentes à linha móvel, mas susrenta que o chip foi substituído devido ao roubo/furto do aparelho da autora, sem comprovar tal reposição.

As telas sistêmicas juntadas, produzidas unilateralmente, não são aptas a comprovar a substituição do chip e a correta prestação dos serviços.

Do mesmo modo, a ré não impugnou a alegação de intermitência/suspensão dos serviços na residência da demandante, o que confirma a falha apontada na inicial.

Adotadas tais premissas, passo à análise dos pedidos de indenização.

O pedido de danos materiais é procedente, considerando que o comprovante de fl. 35 comprova o pagamento de duas faturas, e o de fl. 28 demonstra a manutenção do débito automático, evidenciando o pagamento em duplicidade do valor de R\$ 150,00. Sendo assim, cabe à demandada restituir tal valor, devidamente atualizado, à consumidora.

Os danos morais também são procedentes, seja em virtude da intermitência de serviços essenciais, por falha da ré, seja pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

A autora demonstrou que tentou, por diversas vezes, resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

A reparação por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que a requerida-fornecedora corrija seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar dano ou sua propagação ao consumidor.

Neste sentido:

“O valor da reparação dos danos deve ser suficiente para que se restabeleça o equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em retribuição, na concepção aristotélica de Justiça. O valor também deve apresentar-se em consonância com os objetivos da indenização por danos morais, quais sejam, a reparação do sofrimento, do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não volte a incidir na mesma falta. Portanto, a estimativa do dano moral deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do réu e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes” (TJ/SP – Apelação 1028030-43.2015.8.26.0506 – 23ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. FRANCO DE GODOI – J. 05.04.2017).

Conforme o entendimento do E. STJ, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do STJ, 18/41, 2ª quinzena de novembro de 2001).

Logo, consideradas as circunstâncias do caso concreto, fixo a reparação no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer, pela perda do objeto, e JULGO PROCEDENTES os demais pedidos.

Condeno a ré a restituir à autora a quantia de R\$ 150,00, atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso (dezembro de 2021), com juros legais de 1% ao mês desde a citação, bem como a pagar o valor de R\$ 2.000,00 a título de danos morais, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o arbitramento, com juros legais de 1% ao mês desde a citação

Deixo de condenar a vencida nas verbas da sucumbência nos termos do artigo 55, da

Lei 9.099/95.

- a) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis;
- b) Em caso de recurso, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, deverá ser comprovado o recolhimento, sob pena de deserção:
 - b.1) da taxa judiciária de ingresso no importe de 1% sobre o valor ATUALIZADO da causa (observado o valor mínimo de 5 UFESPs); somada a
 - b.2) da taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor ATUALIZADO fixado na sentença ou, se não houver condenação, 4% sobre o valor ATUALIZADO da causa (em ambos os casos observado o valor mínimo de 5 UFESPs).O recolhimento da soma das parcelas "b.1" e "b.2" deverá ser feito em guia DARE-SP, código 230-6
- b.3) além das despesas processuais atualizadas referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/carta AR unipaginada - guia do F.E.D.T.J. - código 120-1; diligências de Oficial de Justiça - guia GRD; expedição de carta precatória - guia DARE - código 233-1; taxas para pesquisas nos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD - guia do F.E.D.T.J. - código 434-1); entre outras, nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021 e 489/2022.
- b.4) Caso haja mídia eletrônica juntada no processo (CD/DVD/pendrive), deverá ser recolhida também a taxa relativa às despesas de porte de remessa e retorno por volume = R\$ 43,00 (guia F.E.D.T.J., código 110-4); Dispensada a indicação e publicação do preparo, o recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores, nos termos dos Comunicados CG nº 916/16 e nº 489/2022.
- c) efetuado o pagamento voluntário mediante depósito judicial, fica desde já deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida para levantamento ou transferência, o que será certificado no processo após a sua efetivação;
- d) Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirar os documentos originais juntados no decorrer do processo, assim como mídias (CD/DVD/pendrive), sob pena de inutilização.
- e) Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA